МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 04 дүгээр сарын 28 №3/13 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР. ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Комисст хандаж Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, ... өмгөөллийн нөхөрлөлийн өмгөөлөгч .... ирүүлсэн гомдолдоо “түүний үйлчлүүлэгч .... нарыг үндэслэлгүйгээр, хууль зөрчиж баривчлан, цагдан хорьсонд гомдолтой байгаа” талаар дурджээ.

Гомдлыг шалгахад ..-ыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3 дахь хэсэгт заасан “Гэмт хэрэг үйлдсэн гэж гэрч, хохирогч шууд заасан” гэх үндэслэлээр “Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах тухай” мөрдөгчийн тогтоолоор баривчилсан бөгөөд тус тогтоолыг Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Г.Ганбагана баталсан байна.

Улмаар Нийслэлийн прокурорын газрын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих 1 дүгээр хэлтсийн хяналтын прокурор Ч.Мөнх-Эрдэнэ 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр ...-г цагдан хорихоор “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3 дахь хэсэгт заасан “Гэмт хэрэг дахин үйлдэх талаар үндэслэл бүхий баримт, мэдээлэл байгаа” гэх үндэслэлээр “урьд авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх тухай” прокурорын саналыг Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан байх ба тус шүүхийн 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн №23 дугаартай шүүгчийн захирамжаар 1 сарын хугацаатай цагдан хорихоор шийдвэрлэжээ.

Мөн Нийслэлийн прокурорын газрын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих 1 дүгээр хэлтсийн хяналтын прокурор Ч.Мөнх-Эрдэнэ 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр ..-ийг цагдан хорихоор “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3 дахь хэсэгт заасан “гэмт хэрэг дахин үйлдэх талаар үндэслэл бүхий баримт, мэдээлэл байгаа” гэх үндэслэлээр “яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх тухай” прокурорын саналыг Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан байх ба тус шүүхийн 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн №24 дугаартай шүүгчийн захирамжаар 1 сарын хугацаатай цагдан хорихоор шийдвэрлэсэн байна.

Гомдлын дагуу ..-аас тайлбар авч тодруулахад “Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгч, комиссар М.Эрдэнэсайхан 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр гэрчээр мэдүүлэг авсан бөгөөд үргэлжлүүлээд яллагдагчаар татах тогтоол танилцуулж гарын үсэг зурахыг

шаардсан. Би өмгөөлөгч авч, эрх зүйн туслалцаа авахыг хүссэн боловч боломжгүй, шаардлагагүй гэсэн. Мөрдөгч М.Эрдэнэсайхан нь хэн нэгэнтэй утсаар ярилцаад "ярьчихсан байгаа гялс батлуулчхаад ир" гэж ярьсны дараа мөрдөгч Э.Мөнхцэнгэл намайг шүүхийн шийдвэргүйгээр баривчлах тогтоолыг баталсан. Ингээд би цагдан хоригдохоор болсон тул хувцасаа сольж, ар гэрийнхэнтэйгээ уулзаад явъя гэсэн боловч зөвшөөрөөгүй, мэдүүлэг авах, нэгжлэг хийх хугацаа нийт 6 цаг орчим үргэлжилсэн бөгөөд энэ хугацаанд надад балга ус уух боломж олгоогүй. Мөн Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Х.Мөнх-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд цагдан хорих санал хүргүүлэхдээ эрхэлсэн ажилгүй, ам бүл 2 гэх мэтчилэн миний эрх зүйн байдлыг дордуулж буруу мэдээлсэн. Үүнээс болж шүүхээс "дахин гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй, оргон зайлж болзошгүй" гэх үндэслэлээр намайг цагдан хорих шийдвэр гаргах үндэслэл болсон, нэгжлэг хийхдээ миний болон гэр бүлийнхний хуулиар олгогдсон хүний эрхэд халдаж, сэтгэл санааны дарамт шахалт учруулсан гэж үзэж байна" гэх тайлбарыг өгсөн байна.

Мөн ...-ээс Комисст өгсөн тайлбартаа "2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөгч, комиссар Э.Мөнхцэнгэл гэх ажилтан 11 цагт бэлэн бай, гэрчээр мэдүүлэг авна гэж дуудсан. Тэгээд би Авлигатай тэмцэх газар очоод байцаалтын өрөөнд ороод сууж байтал н.Мягмарсүрэн гэх ажилтан орж ирээд "Та нарын 2000 оноос хойш хийсэн хэргийг чинь мэдэж байгаа, ямар ажил хийгээд хэн, хэн хамгаалж байгаа гэдгийг нь мэдэж байгаа, та нарыг бүгдийг нь шорон руу явуулна" гэх зэргээр дарамталж байгаад гараад явсан. Тэгээд түүний дараа мөрдөгч Э.Мөнхцэнгэл орж ирээд надаас өмгөөлөгчгүйгээр гэрчийн мэдүүлэг авч эхэлсэн. Тэгээд гэрчийн мэдүүлэг авч дуусаад манай гэрт нэгжлэг хийсэн. Авлигатай тэмцэх газар 17-18 цагийн үед буцаж ирээд дахин гэрчээр мэдүүлэг авсан. Намайг дахин мэдүүлэг өгч байх үед мөрдөгч М.Эрдэнэсайхан гэх ажилтан орж ирээд чи одоо С.Эрдэнэ даргынхаа эсрэг мэдүүлэг өг, тэгвэл чамайг яах ч үгүй, түүний эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй бол хорино гэсэн" гэх тайлбарыг өгчээ.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй", Хэнийг ч дур мэдэн баривчлах буюу цагдан хорьж болохгүй хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөг хасч болохгүй", мөн 9.3 дахь хэсэгт "... Шүүхийн өмнөх шатанд байгаа хүнийг заавал цагдан хорьж байх нийтлэг журам байх албагүй бөгөөд шүүх хуралд оролцох, шүүн таслах ажиллагааны аль ч шатанд байлцах, шаардлагатай тохиолдолд, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхэд байх баталгаа гаргаж өгсөн бол этгээдийг суллаж болно", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно", мөн зүйлийн 14 дэх заалтад "...Өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, ...эрхтэй" гэж тус тус заасан байна.

Мөн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хорихоос өөр төрлийн арга хэмжээнд холбогдох наад захын жишиг дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Шүүхийн өмнөх шатанд хорьж, саатуулахаас зайлсхийж, хорьж саатуулахыг орлох бусад арга хэмжээг боломжийн хэрээр аль болох эхэлж хэрэглэнэ" гэж заажээ.

Түүнчлэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Шүүх: прокурор, мөрдөгч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль, бусад хуулийн заалтыг чанд сахина", 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Мөрдөгч, прокурор нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж хянасны үндсэн дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүрэгтэй", тус зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хэргийн бодит байдлыг нотлохын тулд мөрдөгч прокурор хуульд заасан бүх арга хэмжээг авч яллагдагч, шүүгдэгчийг яллах, цагаатгах,

ял хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх нөхцөлийг эргэлзээгүй тогтооно", мөн хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Энэ хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлах, өмчлөх эрхэд нь халдах, эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах, гэм буруутайд тооцох, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхийг хориглоно" гэж тус тус заасан байна.

Мөн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Прокурор хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын явцад мөрдөгч, эрх бүхий албан тушаалтан энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавьж, хууль зөрчсөн шийдвэрийг энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хүчингүй болгож, хариуцлага тооцуулна", 9.6 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "Гэрч өөрийнх нь эсрэг, түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн, гэм буруутай байдлаар мэдүүлэг авч байна гэж үзвэл энэ тухай тэмдэглэлд тусгуулан мэдүүлэг өгөхөөс татгалзаж, өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгөх эрхтэй" гэж тус тус заажээ.

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгчийн сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах тухай тогтоолын үндэслэл болон Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурорын шүүхэд гаргасан яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх тухай прокурорын саналын үндэслэл илт зөрүүтэй байгаа нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах тухай" мөрдөгчийн тогтоол, 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн "яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх тухай" прокурорын саналаас тодорхой харагдаж байна.

Үүнээс үзэхэд прокурорууд нь гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдаж буй тодорхой оршин суух хаягтай, ажил, албан тушаал эрхэлдэг этгээдийг аль болох цагдан хорихыг урьтал болгохгүй байх Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийг, ... нараас мэдүүлэг авахдаа өмгөөлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангаагүй нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалтыг тус тус зөрчсөн бөгөөд тухайн иргэдийн орон байранд нэгжлэг хийхдээ гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл санаанд нь хохирол учруулж болзошгүй нөхцөл байдлыг урьдчилан тооцоололгүй жирэмсэн эмэгтэй, бага насны хүүхдийг байлцуулан ажиллагаа явуулсан нь гэр бүлийн гишүүдийг сэтгэл зүйн дарамтанд оруулжээ.

Мөн хоол идэх, ус уух боломж олгоогүй нь ямар ч хууль тогтоомжид заагдаагүй хүний жам ёсны эрхийг зөрчин удаан хугацаагаар хоол, уух усгүй байлгах нь эрүүдэн шүүхийн нэг хэлбэр болдог бөгөөд прокурор эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүргээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлээгүй, баривчлах, цагдан хорих арга хэмжээг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу явуулаагүйн улмаас ..... нарын дотоодын болон олон улсын гэрээ конвенцоор баталгаажуулсан өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах,халдашгүй дархан байх эрхийг нь зөрчсөн байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос прокурорын хяналтыг сайжруулж, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах талаар Прокурорын байгууллагад удаа дараа зөвлөмж, шаардлага хүргүүлж байгаа боловч мөрдөгч, прокурорууд нь Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ, конвенц болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан жишиг дүрэм, зарчмуудын холбогдох заалтыг зөрчих явдал гарсаар байгаа билээ.

Прокурор нь үйл ажиллагаандаа хуулийг нэг мөр хэрэглэх, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, хараат бус, бие даасан байх зарчмыг баримтлан ажиллах учиртай. Прокурорын байгууллага нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Прокурорын тухай хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, мөн Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2008 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн "Монгол улсын олон улсын гэрээ болон олон улсын эрхзүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг шүүхийн

практикт хэрэглэх тухай” 9 дүгээр тогтоолыг нэг мөр ойлгож, хэрэглэх шаардлагатай байна.

Иймд өмгөөлөгч ...-ийн гомдолд дурдсан асуудлыг нарийвчлан шалгаж, хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, цаашид аливаа этгээдийг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа дотоодын хууль, тогтоомж болон олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтыг сайжруулж, үр дүнтэй болгох, олон улсын гэрээ конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний эрхийг хангаж, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх талаар тодорхой, үр дүнтэй арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Шаардлагыг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт .... хуудастай.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН, ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ П.ОЮУНЧИМЭГ